

ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๗/๒๕๖๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ นั้น เมื่อคำสั่งที่พิพาทเป็นคำสั่งที่หน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเข้าลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองเสียก่อนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยหนังสือดังกล่าวได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ทราบคำสั่ง แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีทางไปรษณีย์ตอบรับ นั้น ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องก็ชอบที่จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากวันที่ ๒ และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวได้ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการต่อจากวันหยุดทำการ นั้น ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๕/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยืนยันตามคำสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่กำหนดจุดที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นที่ ๒๐ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ท่าตะโก-หนองจอก สายที่ ๑ (ช่วงจุดเชื่อมภาชี ๒-จุดเชื่อมวังน้อย) ในตำแหน่งตรงกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย้ายเสาไฟฟ้าต้นที่ ๒๐ ไปสร้างบริเวณริมที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านใดด้านหนึ่งในตำแหน่งเดิม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศเรื่องการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะเข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วมิได้ยื่นคำร้องคัดค้านการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ร้องคัดค้านการเข้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านเมื่อพ้นกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๑๐๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติไม่รับคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๒/๒๕๖๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์แท้จริง คือ ต้องการเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม นั้น การที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปรับเงินค่าทดแทน โดยส่งหนังสือดังกล่าวไปที่สำนักงานสาขาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นว่า ในกรณีที่นิติบุคคลมีสำนักงานสาขา ให้ถือว่าถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาเป็นภูมิลำเนาในส่วนกิจการอันได้กระทำ ณ ที่นั้นด้วย ตามนัยมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ โดยมีสำนักงานสาขา จำนวน ๓ สาขา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีสำนักงานสาขาดังกล่าว



เป็นภูมิลำเนาด้วย มิใช่มีสำนักงานใหญ่ของผู้ฟ้องคดีเป็นภูมิลำเนาแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น การที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนโดยส่งไปที่สำนักงานสาขาที่ ๑ จึงถือได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดี โดยชอบแล้วตามมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๔/๒๕๖๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลพิพากษาให้การกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและนัดสำรวจทรัพย์สินไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ยกเลิกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแวง-สะเดา (ช่วงที่ ๑) แปลงสำรวจเลขที่ A๐๖๓ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการประกาศกำหนดให้ที่ดินเป็นบริเวณเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแวง-สะเดา (ช่วงที่ ๑) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งแจ้งตามหนังสือ ที่ กฟผ. ๙BK๗๐๓/๒๕๓๖๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือน จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศดังกล่าวเป็นอย่างดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์การกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าวภายในกำหนดเวลา แต่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ อุทธรณ์การกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า



ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมกับอุทธรณ์การกำหนดค่าทดแทน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๖/๒๕๖๑)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้ปรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนโดยผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นกำหนดให้ตามที่ได้รับหนังสือแจ้ง ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเกินระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งให้ปรับเงินค่าทดแทนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๒๔๑๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ระดับ ๖ ไปดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับ ๕ เป็นการเฉพาะราย นั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีและเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอความเป็นธรรมต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



และมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามลำดับ ซึ่งเป็นคำขอให้พิจารณาใหม่ ประกอบกับเป็นระยะเวลาที่ล่วงพ้นการใช้สิทธิร้องทุกข์แล้วกว่า ๕ ปี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๘๗/๒๕๖๑)

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี และคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอกลับเข้ารับราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าไม่สามารถดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้มีการรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม นั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าวมิได้มีสภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และมิได้เป็นผู้ที่บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามความในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีเช่นนี้ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้มีการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์เรื่องนี้ต่อ ก.พ.ค. ซึ่งมีได้เป็นผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะพิจารณาคำร้องทุกข์ในเรื่องนี้ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๖/๒๕๖๒)



๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขาวานรนิวาส (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย จ. โดยคลาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาทด้วย แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งไม่รับดำเนินการเพิกถอนและออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้กับผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีและปฏิเสธไม่ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินของนาย จ. ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีดังกล่าวประมวลกฎหมายที่ดินไม่ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางมาใช้บังคับ เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวไว้ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการแจ้งในภายหลัง ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งจึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายโดยอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งโดยทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วยตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงถือได้ว่ามีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒/๒๕๖๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งเพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าขณะฟ้องคดีผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน



หรือเสียหายก่อนหน้าคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมตกลงในจำนวนค่าทดแทนที่กำหนดก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งนี้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิ่มจำนวนค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการกำหนดค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๔๔/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ฟ้องคดีที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล จึงเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ และเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะได้รับถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีหนังสือขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส่งข้อมูลประวัติการรักษาที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษาทันทีที่โรงพยาบาล



มหาราชนครเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามคำขอ อันเป็นการอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นหนังสือ ร้องเรียนการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้โดยเฉพาะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร.๖๕/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลย ต่อหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธร บ้านดู่ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อพิพาทตามกรณีนี้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร ที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อน ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาหรือไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้จึงจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๑๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า คำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต ๑๒ ที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับ สภาพการทำงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่ง ดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์คำสั่งไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่าหากนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง และให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด เมื่อคดีนี้พนักงานตรวจความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัย แรงงานเขต ๑๒ มีคำสั่งฉบับพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับสภาพการทำงาน และการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๑/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการที่สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการใช้สิทธิร้องทุกข์เพื่อขอให้มีการแก้ไขหรือแก้ความคับข้องใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๒๐ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กล่าวคือ ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ ซึ่งในกรณีนี้เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นอธิบดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีต่อศาล แม้ในคดีนี้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งพิพาทเมื่อใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงจากถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีในชั้นไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้นฟังได้ว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์คำสั่งที่ให้ไปช่วยราชการ เพราะคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ระบุเงื่อนไขว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจคำสั่งจะต้องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์



ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้อุทธรณ์และร้องทุกข์แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยยังมีได้ดำเนินการร้องทุกข์ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๖/๒๕๖๑)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่ ๕๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งพร้อมบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ที่มีการแก้ไขตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ที่ ๕๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนบุคลากรทางการศึกษาอื่น พร้อมบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ซึ่งให้เลื่อนผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จากตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ เลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. ตามสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการออกคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้งสองคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ตามรูปแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗ (๒) แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียก่อน โดยทำหนังสือร้องทุกข์ถึงประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พร้อมกับสำเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับยื่นหรือส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบคำสั่งทั้งสองคำสั่งนั้นเมื่อใด แต่ปรากฏในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีข้อความว่าผู้ฟ้องคดีมีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทบทวนมติในการนับระยะเวลานักจัดการงานทั่วไป มาเกี่ยวเนื่องในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งแสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ แต่โดยที่ข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.



เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำสั่งนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และเมื่อคำสั่งพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้มิได้ระบุกรณีที่อาจร้องทุกข์ การยื่นคำร้องทุกข์ และระยะเวลาสำหรับการร้องทุกข์ไว้ อีกทั้งไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ ระยะเวลาการยื่น หรือส่งคำร้องทุกข์ดังกล่าวจึงขยายเป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดี จะต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทบทวนมติในการนับระยะเวลานักจัดการงานทั่วไป มาเกี่ยวเนื่องในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติไว้แล้วนั้น ไม่มีลักษณะเป็นการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การฟ้องคดีในเรื่องนี้ จึงกระทำไม่ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ ที่ ๑๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งแล้ว แต่เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอถอนคำอุทธรณ์ดังกล่าวเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยไม่สะดวกเดินทางไปให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอนุญาต



ให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีขอถอนคำอุทธรณ์ดังกล่าวก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยพิจารณาบทวนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีกต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ และข้อ ๕ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๗๐/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งต่อประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอำเภอธัญบุรี โดยส่งทางไปรษณีย์ช่องทางธรรมดา (ตู้แดง) ของเรือนจำ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมว่า ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ประธาน ก.พ.ค.) ยังไม่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น เมื่อปรากฏว่าคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคดีนี้ได้แจ้งให้ผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งต่อ ก.พ.ค. ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างมาในคำฟ้องแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อ ก.พ.ค. ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ขึ้นมาทำความสะอาด (ขังเดี่ยว) ที่ซึ่งควบคุมคุมขังผู้ฟ้องคดีอยู่ในขณะนั้น ให้นำส่งซองหนังสืออุทธรณ์ให้แก่เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ของเรือนจำอำเภอธัญบุรีที่มีหน้าที่ตรวจเอกสาร จดหมาย เข้า-ออก และให้ส่งซองหนังสืออุทธรณ์โดยใส่ตู้แดงไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ที่หน้าเรือนจำอำเภอธัญบุรีให้ด้วย และได้รับคำบอกกล่าวจากผู้ต้องขังคนดังกล่าวว่าได้ดำเนินการให้ ประกอบกับได้ทราบในภายหลังว่า ประธาน ก.พ.ค. ยังไม่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ ยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการเช่นนั้นจริง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่



กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนที่จะนำคดีในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๖/๒๕๖๒)

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ปฏิเสธไม่ให้คนปกติจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติที่ไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ฟ้องคดี ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น เห็นว่า มติทั้งสองเรื่องดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทำโดยคณะกรรมการซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔๙/๒๕๖๒)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตอำเภोजอมบึงและอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่าที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่มีได้กำหนดตัวผู้รับคำสั่งไว้โดยเฉพาะ โดยสภาพผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทที่ถูกนำไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไม่อาจเป็นคู่กรณีที่ได้รับแจ้งให้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย



ก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

คำสั่งสมทนายความที่ ๒๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ให้สมาชิกสมทนายความปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสมทนายความและประธานสมทนายความจังหวัด ๑๐๘ ศาลจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งตามข้อ ๒ ของประกาศกำหนดว่า หากสมาชิกสมทนายความผู้ใดมิได้ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนคำสั่งตามข้อ ๑. ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๒ (๔) และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นั้น ประกาศดังกล่าวมิได้มีผลใช้บังคับโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะราย จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทนายความที่อยู่ในบังคับของประกาศ จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๒)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นั้น ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงมีสภาพเป็นกฎ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถนำคดีมาฟ้องได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๓/๒๕๖๒)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น ไม่เป็นกรณีที่มิกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ จึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๕/๒๕๖๒)



๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือ ร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ไปชำระค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าหนองปลาหมอ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้า เป็นเงิน ๑๐๗ บาท เนื่องจาก มิได้ชำระค่าไฟฟ้าภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าภายหลัง พ้นกำหนดให้ต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกครั้งโดยส่งมาทางไปรษณีย์ การให้ผู้ชำระไฟฟ้า ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อไฟฟ้าเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าไม่นำเงินเข้าบัญชีตามกำหนดและไม่ชำระค่าไฟฟ้า ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายที่ต้องนำเงินเข้าบัญชีเป็นการออกกฎที่สร้างภาระให้เกิดกับ ประชาชนเกินสมควร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการ กำหนดเงื่อนไขในการแจ้งค่าไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและต้องส่งถึงผู้ใช้ไฟฟ้า ก่อนถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่า ๗ วัน และแจ้งค่าไฟฟ้าโดยส่งข้อความทางโทรศัพท์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ทราบก่อนครบกำหนดชำระไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน รวมทั้งขอให้แก้ไขกฎเกี่ยวกับการตัดไฟฟ้า เป็นให้ตัดไฟฟ้าภายใน ๓๐ วัน หลังพ้นกำหนดวันชำระค่าไฟฟ้า และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูกตัดไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องได้รับหนังสือแจ้ง การตัดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนถึงกำหนดการตัดไฟฟ้า นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และการงดจ่ายไฟฟ้า มีการกำหนดวิธีการและระยะเวลาไม่ถูกต้อง เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนเกินสมควร ขอให้กำหนดวิธีการและระยะเวลาให้ถูกต้องและเป็นธรรม จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องขอเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า และการงดจ่ายไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจึงอยู่ภายใต้ประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงต้องฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๐/๒๕๖๑)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

กรณีฟ้องว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดส่งจดหมายหรือพัสดุ แบบ EMS ตามที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีขณะที่ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่บ้าน จึงส่งใบแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับที่ไปรษณีย์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีพยายามโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีระบุในใบแจ้งแล้ว แต่ไม่มีผู้รับสาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีเดินทางไปรับจดหมายหรือพัสดุ แบบ EMS ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้รับแจ้งว่าการส่งจดหมายหรือพัสดุ แบบ EMS ที่ไม่มีผู้รับจะเก็บไว้เพียงเจ็ดวันแล้วส่งคืนต้นทาง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการนำส่งจดหมายหรือพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีในลักษณะนี้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งกับผู้ฟ้องคดีและประชาชนผู้ใช้บริการโดยทั่วไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการกำหนดเงื่อนไขในการรับจดหมายหรือพัสดุและเก็บจดหมายหรือพัสดุไว้นานกว่าเจ็ดวัน รวมทั้งขอให้ส่งจดหมายหรือพัสดุแบบ EMS จำนวน ๓ ครั้ง รวมถึงวันเสาร์อาทิตย์ นั้น เมื่อการนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์และบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้กำหนดอยู่ในข้อ ๖๔ ข้อ ๙๒ ข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ ของไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องขอเพิกถอนไปรษณีย์นิเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์และบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เหมาะสม



และถึงแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้แล้ว คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ได้ออกไปรษณียินเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแทนไปรษณียินเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป แต่กรณีการนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์และบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ยังคงมีสาระเช่นเดิม จึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องขอให้เพิกถอนไปรษณียินเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำจ่ายสิ่งของไปรษณีย์และบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่มีคำขอไว้เดิม ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ปรากฏในเอกสารท้ายคำฟ้องว่าได้มีใบแจ้งให้ปรับไปรษณีย์ถึงผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า การที่กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจสอบ และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่บังคับให้ประชาชนต้องอุทธรณ์ผลการพิจารณาคำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี ต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกตามข้อ ๑๔ ของระเบียบฉบับดังกล่าว เป็นการขัดแย้งกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น แม้ระเบียบฉบับพิพาทจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนไว้ที่กรมการขนส่งทางบก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบฉบับพิพาทได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย พ. มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ยื่นต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีขอตรวจสอบทรัพย์สินของนาย พ. ที่ได้จดทะเบียนไว้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๗/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อบังคับทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแบ่งแยกสถานภาพและสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพมาจากลูกจ้างประจำ อันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม นั้น เมื่อข้อบังคับทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีการประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังจากที่มีการประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ย่อมที่จะรู้หรือควรรู้ถึงข้อบังคับที่จะมีผลใช้บังคับกับตนอย่างช้าที่สุดในวันที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๐/๒๕๖๒)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎ หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งแจ้งเกี่ยวกับกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยหกสิบสามคนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ประจำรถยนต์บริการสาธารณะ ชนิดรถยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน (ร.ย. ๖) และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (ร.ย. ๗) ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดสถานที่รื้อรับคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการกำหนดจำนวนจุดจอดรถยนต์น้อยกว่าเดิมทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศฉบับพิพาทมิได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา



และมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยหกสิบสามคนได้รู้หรือควรรู้ถึงประกาศดังกล่าวตามความเป็นจริง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีแต่ละรายทราบประกาศฉบับพิพาทเมื่อใด แต่ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๘๐ ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปาดอง ขอให้เพิ่มจุดจอดรถ ซึ่งตำรวจภูธรปาดองได้เสนอเรื่องไปยังกองทัพนาคที่ ๔ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองทัพนาคที่ ๔ ได้นัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างโดยให้ประชุมร่วมกับตำรวจเทศบาลเมืองปาดอง ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะเข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๘๒ คน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยหกสิบสามคนได้รู้หรือควรรู้ถึงประกาศดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยหกสิบสามคนต้องยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้อยหกสิบสามคนนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๙/๒๕๖๑)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากการออกกฎ หรือขอให้พิจารณาทบทวนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราที่สูงเกินไป อัตราที่เหมาะสมควรจะเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่นได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท



แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมีอัตราสูงเกินไป อีกทั้ง ใบอนุญาตดังกล่าวระบุวันที่ได้รับสัมปทานไม่ถูกต้องและผู้ฟ้องคดีไม่อาจยอมรับเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวได้ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โต้แย้งเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตลอดจนโต้แย้งการออกใบอนุญาตและการกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าว กรณียอมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้หรือควรรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฉบับพิพาทตั้งแต่วันที่ได้ไปรับใบอนุญาต หรืออย่างช้าที่สุดผู้ฟ้องคดีก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามที่กำหนดในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกประกาศดังกล่าวโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ อีกทั้ง เป็นประกาศที่ไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และข้อ ๗ ของประกาศฉบับนี้ที่กำหนดว่า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศหรือจะต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะพิจารณาดำเนินการ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวให้เป็นที่สุด เป็นการขัดต่อหลักนิติธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น แม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่ออุทธรณ์กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีรายละเอียดที่อ้างว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วนับแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๕/๒๕๖๑)

